

发生争议时又不能使用传统的笔迹鉴定的方式来确定遗嘱内容是否由遗嘱人所写，故对其见证和法定形式要件的要求均更为严格。

（一）见证人“在场见证”应符合时空一致性要求

所谓时空一致性，包括两个方面的要求：一是指时间上的同步性；二是指空间即地点上的同一性。打印遗嘱实际上是通过两个步骤形成的：一是在电脑上书写遗嘱；二是在打印机上将遗嘱打印出来。“时空一致性”要求见证人全程参与遗嘱订立的两个步骤，即在书写遗嘱时见证人应在场，全程见证遗嘱人在电脑上书写遗嘱，在打印遗嘱时其也应在场，全程见证电脑中的遗嘱被打印机打印出来。在遗嘱被打印出来后，见证人还可以帮助检查打印出来的遗嘱内容与电脑上所书写遗嘱的内容是否一致。本案中，见证人杨某作证称其到场时遗嘱已经打印完毕，见证人张某亦未陈述见到刘某本人口述或手书了遗嘱内容，故二人均未证明其见证了刘某订立遗嘱的过程。二审中，莒乙陈述遗嘱系其按照打印店的遗嘱模板打印，刘某亦未去打印店，故案涉遗嘱明显不符合见证人“时空一致性”的要求，有违《中华人民共和国民法典》中关于打印遗嘱的法定形式要件规定。

（二）遗嘱人、见证人均应在每页签名并签署日期

在打印遗嘱不止一页的情况下，遗嘱人和见证人应当在遗嘱的每一页上都签上自己的姓名并注明年、月、日。传统手写遗嘱可以通过笔迹鉴定的方式确定真伪，而打印遗嘱中都是印刷字体，不易确定是由谁书写并打印出来，故需要遗嘱人和见证人在每一页上均签名并注明年、月、日，以此确定遗嘱的真实

性和合法性。因打印遗嘱容易被伪造，而签名的字数又较少，容易被模仿，因此，法律规定需要有两个以上的见证人，以达到相互监督的效果。本案中，莒丙陈述案涉打印遗嘱上仅有的日期为其本人所签，刘某本人以及两位见证人均未签署日期，不符合打印遗嘱的法定形式要件。

二、实质审查：打印遗嘱是否系遗嘱人的真实意思表示

打印遗嘱属于要式行为，但法律规定遗嘱要式性是为了确保遗嘱人的最终真实意思表示能够得到实现。因此，对形式要件上稍有欠缺的遗嘱，如内容合法，又有充分证据能证明其为遗嘱人的真实意思表示，并能够通过其他方式弥补遗嘱形式上的不足的，可以认定遗嘱有效。由此观之，打印遗嘱见证人在场见证的“在场”并不必然包括遗嘱文本的制作过程，也不必然包括遗嘱人口述遗嘱内容的经过，但必须包括遗嘱人在明确知晓文本内容基础上以签名及注明年月日的方式来表达其设立遗嘱意愿的经过；在场见证的“见证”内容，则必须包括遗嘱人是否系自主表达其立遗嘱的意愿、遗嘱人是否确认遗嘱内容确系其处分遗产的意思、遗嘱人是否在遗嘱上签名并注明年月日。本案中，根据查明的事实，刘某的遗产仅为其名下的4-401号房屋，现有证据无法确认3-401号房屋的出卖及售房款的处分与刘某遗产存在关联性，故一审法院以3-401号房屋买卖时间及莒丙向莒戊、赵某转账情况佐证案涉打印遗嘱有效，缺乏事实和法律依据，莒丙亦未提交其他相关证据来充分证明案涉遗嘱为遗嘱人真实意思表示。此外，两位见证人不仅未见证遗嘱产生的全部过程，而且缺失的是最关键的遗嘱是否系刘某真实意思的重要部分，即缺少需要见证的主要内容。

综上所述，案涉打印遗嘱应当被认定为无效，对于4-401号房屋的继承应当按照法定继承处理，由第一顺序继承人共同继承。

编写人：北京市第二中级人民法院 时霈 王苏姗

形式瑕疵但意思表示真实的遗嘱应认定有效

—— 郭某1诉郭某2等遗嘱继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2024)京03民终11063号民事判决书

2. 案由：遗嘱继承纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 郭某1

被告(被上诉人): 郭某2等

【基本案情】

郭某4(1994年11月10日死亡)与陈某(2014年10月10日死亡)系夫妻关系, 育有子女: 郭某5(2007年5月11日死亡, 未婚无子女)、郭某3(2022年5月11日死亡, 未婚无子女)、郭某1、郭某2等。

位于马坊村42号院内有北房2间, 集体建设用地使用证为通集建(92郎)字第14-192号, 土地登记使用者为郭某3。郭某1提交遗嘱, 《遗嘱》中载明: “郭某3本人自愿将现金壹万捌仟陆佰肆拾叁元及工资卡交给兄弟郭某1保管, 我的房产也归兄弟郭某1所有, 郭某1负责我的一切生活, 直到死亡。房产等我死了再扒了, 现在不能扒。立遗嘱人郭某3。”《遗嘱》中有郎某、付某作为见证人签字。

一审庭审中, 付某称《遗嘱》为郎某代为书写。《遗嘱》中遗嘱人、代书人、见证人均未在遗嘱中注明年、月、日。

一审审理过程中，郭某2等申请对《遗嘱》中郭某3的签名进行鉴定，后撤回鉴定。

【案件焦点】

涉案遗嘱是否真实有效。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。本案为遗嘱继承纠纷，本案中郭某1提交了代书遗嘱，经法院审查，郭某1提交的代书遗嘱中，遗嘱人、代书人、见证人均未在该遗嘱中注明年、月、日，不符合代书遗嘱的形式要件，应属无效，故对于郭某1的诉讼请求，不予支持。北京市通州区人民法院判决如下：

驳回郭某1的全部诉讼请求。

一审宣判后，郭某1提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千一百三十五条的规定，代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。《遗嘱》中遗嘱人、代书人、见证人均未在遗嘱中注明年、月、日。二审中，郭某1提交了订立涉案遗嘱的视频录像原始载体，可见视频拍摄于2022年3月8日，录像视频显示，订立遗嘱时有村委会成员三人在现场，由郎某代书，见证人付某签字，已满足两个以上见证人在场见证的法定条件。法律遗嘱要式性的初衷是为了确保遗嘱人的真实意思表示，为保障遗嘱人的最终真实意思表示能够得到实现。通过录像综观整个遗

嘱订立过程，一方面，郭某3明确表达了案涉房屋 给郭某1，由郭某1负责其生活的意思；另一方面，虽然录像中无法显示是否